

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2168/2536

จำสืบทำรวจ สุวัฒน์ เกียรติณิกฤต โจทก์
นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์ พัทธัง วงศ์ กับพวก
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคแรก, มาตรา 921, มาตรา 940, มาตรา 967, มาตรา 989
ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง

จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คพิพาทแล้วนำมาแลกเงินสดจาก ส.ต่อมาเมื่อ ส.นำเช็คพิพาทมาแลกเงินสดจากโจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบ เมื่อโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังเช็คซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินนั้นแก่โจทก์ในฐานะเป็นผู้ประกันอวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 921, 940, 967 และมาตรา 989 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คเพราะมิใช่เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้ประกันอวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายในเช็คพิพาทซึ่งมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไปแล้ว จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความที่ระบุไว้ในเช็คพิพาทนั้น หาใช่เช็คพิพาทไม่สมบูรณ์ไม่ จำเลยที่ 2 มิได้ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นต่อสู้เป็นประเด็นในคำให้การ ศาลชั้นต้นจึงมิได้กำหนดประเด็นพิพาทข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คจำนวนเงิน 55,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลักหลัง จำเลยทั้งสองนำไปแลกเงินสดจากผู้มีชื่อและผู้มีชื่อนำมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ครั้นเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คจำนวน 45,000 บาท และดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกรอกข้อความในเช็ค ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 1 นำเช็คไปแลกเงินสดจากผู้มีชื่อ จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทจริง แต่เช็คดังกล่าวยังไม่ได้กรอกข้อความและยังไม่มีลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เช็คพิพาทจำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ส่งจ่าย คงมีแต่จำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลัง จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามจำนวนเงินในเช็คนั้น พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 47,430 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 45,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คพิพาทแล้วนำมาแลกเงินสดจากนางสมาลี ต่อมาเมื่อนางสมาลีนำเช็คพิพาทมาแลกเงินสดจากโจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดยชอบ เมื่อโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังเช็คซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องรับผิดชอบเงินนั้นแก่โจทก์ในฐานะเป็นผู้ประกันอวัลสำหรับ

ผู้ส่งจ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 900 วรรคแรก, 921, 940, 967 และมาตรา 989 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คเพราะมิใช่เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายก็ตาม แต่เมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้ประกันอวัลสำหรับผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทซึ่งมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายไว้แล้ว จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบในความที่ระบุไว้ในเช็คพิพาทนั้น หาใช่เช็คพิพาทไม่สมบูรณ์ดังจำเลยที่ 2 ฎีกาไม่

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ต่อไปมีว่า ก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้นำเช็คพิพาทไปฟ้องจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1103/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลวินิจฉัยว่านางสุมาลีไม่ได้นำเช็คพิพาทไปขายให้โจทก์ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าว ศาลควรจะรับฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวมาเป็นข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ดังนั้น ในคดีส่วนแพ่งโจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบในส่วนแพ่งนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 มิได้ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องดังกล่าวขึ้นต่อสู้เป็นประเด็นในคำให้การ ศาลชั้นต้นจึงมิได้กำหนดประเด็นพิพาทข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-เรืองธรรม ลัดพลี-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ